

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1262/2531

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี
นายสุขชัย ปานกิจเจริญ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยออกเช็คโดยเขียนจำนวนเงินและลงลายมือชื่อเป็นผู้สั่งจ่ายไว้แต่ยังไม่
ได้ลงวัน เดือน ปี กำหนดเวลาสั่งให้ธนาคารใช้เงิน ดังนี้ แม้ภายหลังจำเลยจะยอมให้
ผู้เสียหายเขียน วัน เดือน ปี ลงในเช็คเองต่อหน้าจำเลย ก็เพื่อให้เช็คมีรายการ
สมบูรณ์ตามกฎหมายมีผลให้ใช้สิทธิฟ้องร้องกันได้ในทางแพ่งเท่านั้น จำเลยจึงไม่มี
ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วว่า จำเลยออกเช็คทั้งเจ็ดฉบับมอบให้แก่นางสาววิณา ผาติหนูวัตติ ผู้เสียหายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ โดยจำเลยได้เขียนจำนวนเงินในเช็ค และลงลายมือชื่อเป็นผู้สั่งจ่ายไว้แล้วทุกฉบับ แต่ยังไม่ได้เขียนวัน เดือน ปีลงในเช็ค และจำเลยยอมให้ผู้เสียหายเขียน วัน เดือน ปี ลงในเช็คเองต่อหน้าจำเลย เมื่อเช็คถึงกำหนดสั่งจ่าย ผู้เสียหายนำเช็คไปเรียกเก็บเงินธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเหล่านั้น คงมีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ว่า ที่จำเลยมอบให้ผู้เสียหายเขียนวัน เดือน ปีลงในเช็คต่อหน้าจำเลย จำเลยจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คหรือไม่ เห็นว่า วัน เดือน ปี ในเช็คเป็นกำหนดเวลาสั่งให้ธนาคารจ่ายเงิน จึงเป็นสาระสำคัญของการกระทำความผิดฐานนี้ด้วยเช็คที่ไม่ลงวันเดือนปียอมถือได้ว่าไม่มีวันเดือนปีที่ผู้ออกเช็คกระทำความผิดแม้จำเลยจะยอมให้ผู้เสียหายเขียนวัน เดือน ปี ลงไปในเช็คทั้งเจ็ดฉบับต่อหน้าจำเลย ก็เพื่อให้เช็คมีรายการสมบูรณ์ตามกฎหมายมีผลให้ใช้สิทธิฟ้องร้องกันได้ในทางแพ่งเท่านั้น ดังนั้น การออกเช็คโดยไม่ลง วัน เดือน ปี ผู้ออกเช็คจึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

ศาลจังหวัดเพชรบุรี - นายสุจินต์ สรรเพชรนิยม

ศาลอุทธรณ์ - นายไพบูลย์ จามิกรณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ